

N. R.G. 13996/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Stuccillo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13996/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente
domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. IVAN FOSSATI che lo rappresenta e difende
congiuntamente all'avv. LUCA PAGANO come da procura in atti

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata a
Milano presso lo studio dell'avv. CRISTIANA VITALI che la rappresenta e difende come da procura
in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati nel fascicolo telematico

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16/3/2020, **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27249/2019 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di **Controparte_1** della somma di € 12.613,41, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento delle spese straordinarie per i due figli, poste per il 50% a carico del padre in sede di separazione e di divorzio.

Nello specifico, nel ricorso per decreto ingiuntivo **Controparte_1** deduceva di essere creditrice nei confronti di **Parte_1** dell'importo dovuto a titolo di spese straordinarie dalla stessa anticipate e non rimborsate; affermava che nel verbale di udienza presidenziale del 4/10/2010 era stabilito che il padre avrebbe corrisposto alla moglie *"il 50% delle spese straordinarie - documentate - sostenute per i figli minori* **Persona_1** *(nato il 29/05/1998) e* **Persona_2** *(nata il 11/11/2000) costituite da : a) spese mediche non rimborsate dal S.S.N.; b) spese scolastiche, rappresentate dai libri di testo dalle gite e dai campi scuola; c) spese per le attività educative, sportive e ricreative previamente concordate tra i genitori - espletate dai figli"* e che tali condizioni erano state confermate in sede di divorzio all'udienza presidenziale del 7/2/2017; rilevava altresì che con email del 7/12/2018 e con raccomandata a.r. del 12/12/2018 aveva quantificato le spese straordinarie anticipate per i figli da ottobre 2016 a dicembre 2018 e che **Parte_1** non aveva riscontrato in alcun modo tali richieste di pagamento.

Nell'atto di citazione in opposizione **Parte_1** ricostruiva la vicenda relativa ad una cospicua eredità – per oltre € 3.000.000,00 - lasciata da una zia, sig.ra **Persona_3**

deceduta il 15/2/2008, ed alla successiva istituzione, in data 27/10/2009, di **Org_1** in Svizzera al fine di salvaguardare parte di tale patrimonio, per € 1.700.611,00, dalle pretese di alcuni asseriti legatari. Rilevava di avere inoltre effettuato simulate donazioni, a favore della moglie, del 50% della casa familiare sita a Rho e di un immobile a Padova, e che tali donazioni erano state ricollegate ad una separazione tra i coniugi; tuttavia la **CP_1** non aveva rispettato l'impegno di restituire le somme depositate nel **Org_1** e gli immobili donati. Deduceva pertanto di aver agito in giudizio contro la **CP_1** avanti al Tribunale di Padova, avviando il procedimento RG 12057/14, nel corso del quale veniva emessa la sentenza parziale di accoglimento n. 1772/18, con condanna della **CP_1** al pagamento delle spese legali per € 16.620,00, oltre oneri di legge; l'opponente eccepiva pertanto in compensazione il credito relativo a tale somma.

Parte_1 deduceva inoltre che **CP_1** aveva ricevuto l'importo di € 600.000,00 dall'ente di gestione del **Org_1** rilevava la pendenza di due giudizi avanti al Tribunale di Padova e alla Corte d'Appello di Venezia aventi ad oggetto il **Org_1** e le predette donazioni, ritenendo inopportuna la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di **CP_1** a fronte del cospicuo contenzioso esistente tra le parti. Rilevava infine che le spese straordinarie oggetto del ricorso monitorio erano da considerarsi superflue, in quanto sostenute dalla **CP_1** confidando nella disponibilità economica proveniente dall'opponente ed eccepiva la mancata prova della straordinarietà e del raggiunto accordo.

L'opponente domandava pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, stante l'intervenuta compensazione con il credito vantato da **Parte_1**.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* contestando le eccezioni dell'attore; rilevava che nel 2009 l'inaspettata eredità della zia aveva determinato una profonda crisi tra i coniugi tanto che nell'ottobre 2009 *Parte_1* aveva deciso di istituire, con circa la metà della somma ricevuta in eredità, il *Org_2* con il fine esclusivo di garantire il futuro della moglie e dei figli minori, affrancandosi dal matrimonio. La parte restante era rimasta nella disponibilità di *Parte_1*, che la utilizzava negli anni successivi per le proprie necessità imprenditoriali; rilevava inoltre che nelle condizioni di separazione del 2010, successive all'istituzione del *Org_1* *Parte_1* aveva trasferito alla moglie il 50% della casa coniugale di Rho e un immobile a Padova e, per tali ragioni, veniva concordato a favore di figli un eseguo assegno di mantenimento, pari ad € 250,00 ciascuno, ed un concorso pari al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche; l'opposta ricostruiva le vicende relative al trust ed evidenziava che gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, confermati in sede di divorzio congiunto, erano successivi alla devoluzione in *Org_1* e alla indicazione della sig.ra *CP_1* quale beneficiaria principale.

Contestava la fondatezza dell'eccezione di compensazione in quanto la sentenza parziale n. 1772/18 del Tribunale di Padova era stata riformata in appello e pendeva infine ricorso per Cassazione proposto da *Parte_1*. Contestava la ricostruzione dell'opponente circa la simulazione della separazione consensuale e dei trasferimenti immobiliari. Evidenziava infine che *Parte_1* evitava qualsiasi rapporto con la ex moglie, non rispondendo alle telefonate, mostrando disinteresse per i figli e rilevando che anche nel periodo in cui il figlio *Per_1* aveva frequentato il liceo cantonale a Coira, vicino alla residenza del padre, questi non si era mai reso disponibile per necessità o urgenze alle quali aveva sempre dovuto sopperire l'opposta. Produceva infine corrispondenza email intercorsa tra le parti

dal 2 al 14 luglio 2015 al fine di dimostrare che *Parte_1* era a conoscenza della scelta di *Per_1* di ritornare in Italia e frequentare l' *Organizzazione_3* nonché dell'iscrizione al Conservatorio di Beatrice; rilevava che *Parte_1* era sempre stato preventivamente informato delle scelte scolastiche ed educative dei figli e non aveva mai sollevato alcuna obiezione, così come era sempre stato consapevole delle cure mediche e dentistiche e dei professionisti scelti dalla ex moglie, i medesimi a cui i coniugi si rivolgevano in costanza di matrimonio; evidenziava comunque la rispondenza delle spese sostenute al preminente interesse dei figli.

Alla prima udienza del 19/1/2021, tenuta dal GOT delegato, nessuno compariva, mentre all'esito dell'udienza del 16/3/2021 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; all'udienza del 29/6/2021, tenuta da questo Giudice, rigettate le istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/11/2021.

L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

Si deve innanzitutto osservare che nell'atto di citazione l'opponente effettua una ricostruzione dei fatti, riguardanti l'istituzione del *Org_1* e la pendenza tra le parti di altri giudizi relativi anche alla simulazione di donazione di immobili, del tutto irrilevante rispetto all'oggetto del presente giudizio: il ricorso monitorio riguarda infatti la domanda di pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla *CP_1* tra ottobre 2016 e dicembre 2018 e non le questioni relative al *Org_1* o alle donazioni descritte dall'opponente, in relazione alle quali non formula domande o eccezioni, salvo l'eccezione di compensazione di cui infra.

In relazione all'oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume preminente rilievo la circostanza per cui nell'atto di citazione l'opponente non ha formulato alcuna specifica e

tempestiva contestazione circa le pregresse richieste di pagamento, dedotte nel ricorso monitorio, formulate da CP_1 *“con mail dello 07/12/2018 e con Org_ del 12/12/2018, la Sig.ra CP_1 quantificava al Sig. Parte_1 le spese straordinarie tutte anticipate per i figli da Ottobre 2016 a Dicembre 2018 (Vedasi all.7) - che il Sig. Parte_1 non riscontrava, come di sua prassi, le richieste della ricorrente e non avanzata quindi alcuna contestazione su dette spese”* (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio).

Risulta pertanto pacifico che l’opponente ha ricevuto tali richieste di pagamento senza formulare alcuna contestazione.

Inoltre, l’opponente non ha formulato alcuna specifica e tempestiva contestazione – né in occasione della prima udienza, né in sede di prima memoria istruttoria - in merito alle deduzioni di Quarticelli contenute nella comparsa di costituzione e risposta: in particolare, non è stata contestata la deduzione relativa all’intervenuta comunicazione delle iscrizioni dei figli agli istituti indicati nella corrispondenza email prodotta (cfr. docc. nn. 9 e ss fascicolo opposta).

Si ritengono pertanto fatti non contestati la reiterata richiesta di coinvolgimento dell’ex coniuge da parte di CP_1 nelle scelte educative dei figli, nonché le ripetute richieste di pagamento delle spese straordinarie da parte della stessa nei confronti dell’opponente.

Si deve peraltro rilevare che, in merito alle singole spese straordinarie richieste in via monitoria, secondo la giurisprudenza di legittimità *“Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo,*

pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr, Cass. 16175 del 30/07/2015) e ancora “In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr. Cass. n. 5059 del 24/02/2021).

Alla luce di tale orientamento, risulta pertanto irrilevante la contestazione di mancata preventiva concertazione essendo le spese elencate nel ricorso monitorio rispondenti all'interesse dei due figli minori e sostenibili dai genitori, e pertanto dovuti i relativi rimborsi.

In relazione alle istanze istruttorie, alla luce delle difese svolte dall'opponente risultava superfluo l'interrogatorio formale dedotto dall'opposta, mentre inammissibile era la prova per testi dedotta dall'opponente, essendo i relativi capitoli di prova attinenti a circostanze irrilevanti, oltre che formulati in maniera del tutto generica.

Infondata risulta l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali disposto con la sentenza n. 1772/18 del Tribunale di Padova, stante l'intervenuta riforma della stessa in sede di appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.835,00 oltre 15% spese generali e oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- 1) rigetta l'opposizione di *Parte_1*, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo esecutivo;
- 2) condanna parte opponente a rifondere parte opposta delle spese di lite, liquidate in € 4.835,00 per compensi oltre 15% spese generali e oneri di legge.

Milano, 9 maggio 2022

Il Giudice
dott. Elisabetta Stuccillo